不明。

三、連署人連署，有偽造情事。

連署人名冊經查對後，其連署人數合於前條第一項規定者，選委會應於十日內為公民投票案成立之公告，該公民投票案並予編號；連署人數不合前條第一項規定者，選委會應通知提案人之領銜人於三十日內補提，並以一次為限，補提後仍不足規定人數或屆期不補提者，選委會應為公民投票案不成立之公告。

第　十四　條　　選委會應以公費在電視頻道提供時段，舉辦至少一場發表會或辯論會，供正反意見支持者發表意見或進行辯論。

前項電視時段由選委會洽商或指定本市有線電視台或公共電視台提供；其實施程序，準用全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法規定。

第　十五　條　　本自治條例所定提案與連署人數之計算數值方式，準用公投法施行細則第十條及第十一條規定。

第　十六　條　　本自治條例 所定書、表格式，由主管機關定之。

第　十七　條　　本自治條例自公布日施行。

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	法規	編號	5	提案單位	臺南市政府（農業局）	中華民國 114 年 5 月 20 日 府農港字第 1140705602 號
案由	擬具「臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」第六條、第十七條修正草案，敬請審議。					
說明	一、鑒於使用保麗龍材質作為放養蚵棚之浮具，保麗龍顆粒會因海浪侵蝕而污染海洋，且近年來環保意識抬頭，中央主管機關並指示各地方政府推動修法禁用保麗龍浮具，改為使用其他材質之改良式浮具，以響應環保趨勢，防止浮具破損污染海洋，爰擬具「臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」第六條、第十七條修正草案。 二、本案業經本府 114 年 5 月 6 日第 696 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」第六條、第十七條修正草案（含總說明、對照表及草案條文）乙份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	照案通過，詳審查結果對照表。					
大會決議	照審查意見通過。					

修正條文	現行條文	審查意見
第六條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌。 前項浮具禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）或其他經主管機關公告之材質。 養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。	第六條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌；浮具以保麗龍或易破損材質製作者，其外層應有包覆或保護結構。 養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。	照案通過。
第十七條　本自治條例自公布日施行。 本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正公布之條文，自一百零八年十月一日施行。 本自治條例中華民國○年○月○日修正公布之條文，自一百十五年十月一日施行。	第十七條　本自治條例自公布日施行。 本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正條文，自一百零八年十月一日施行。	照案通過。

臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例第六條、第十七條修正草案總說明

臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例（下稱本自治條例）自一百零一年七月九日制定施行，規範淺海牡蠣養殖申請及後續回收處置配合事項，前於一百零五年九月一日府法規字第一〇五〇八九五〇八〇A 號令修正第十一條、第十四條及第十五條，並於中華民國一百零七年九月四日府法規字第一〇七〇九八一三四二 A 號令修正第六條及第十七條。鑒於使用保麗龍材質作為放養蚵棚之浮具，保麗龍顆粒會因海浪侵蝕而污染海洋，且近年來環保意識抬頭，中央主管機關並指示各地方政府推動修法禁用保麗龍浮具，改為使用其他材質之改良式浮具，以響應環保趨勢，防止浮具破損污染海洋，爰擬具本自治條例第六條、第十七條修正草案，其要點如下：

一、浮具禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）材質。（修正條文第六條）

二、特定日期施行。（修正條文第十七條）

臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例第六條、第十七條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第六條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌。 前項浮具禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）或其他經主管機關公告之材質。 養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。	第六條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌；浮具以保麗龍或易破損材質製作者，其外層應有包覆或保護結構。 養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。	為響應環保趨勢，防止浮具破損污染海洋，修正浮具材質禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）材質。
第十七條　本自治條例自公布日施行。 本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正公布之條文，自一百零八年十月一日施行。 本自治條例中華民國○年○月○日修正公布之條文，自一百十五年十月一日施行。	第十七條　本自治條例自公布日施行。 本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正條文，自一百零八年十月一日施行。	為使漁民有足夠時間將原有保麗龍浮具，汰換為其他材質之改良式浮具，故增訂第三項自特定日期施行。

臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例第六條、第十七條修正草案條文

第　六　條　　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌。

前項浮具禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）或其他經主管機關公告之材質。

養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。

第 十七 條　　本自治條例自公布日施行。

本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正公布之條文，自一百零八年十月一日施行。

本自治條例中華民國○年○月○日修正公布之條文，自一百十五年十月一日施行。

臺南市議會
法規委員會議案審查資料

擬具「臺南市淺海牡蠣養殖管理

自治條例」第六條、第十七條修正草案

（第 4 屆第 5 次定期會法規市提 5）

補充資料

各縣市立法例

各縣市 立法例	臺南市	嘉義縣	金門縣	其他直轄市
名稱	臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例第六條、第十七條(修正草案)	嘉義縣牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例	金門縣牡蠣養殖 登記管理自治條例	均無相關 自治條例
公發布日/ 修正日期		99 年 08 月 20 日/ 111 年 01 月 10 日	100 年 01 月 17 日	
發文字號		府行法字第 11100081711 號令	府行法字第 10000059860 號	
養蚵浮具 材質規定	第六條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌。 前項浮具禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）或其他經主管機關公告之材質。 養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。	第十三條　漁業權經撤銷後或屆期不續養時，漁業權人應將其設置於海域之養殖設施於十五日內自行拆除。 牡蠣養殖自中華民國一百十二年一月一日起不得使用保麗龍浮具。牡蠣採收完成後，不堪用之蚵棚及浮應於十五日內自行收回。 未依前二項規定時間內自行拆除收回者，本府得依行政執行法代為履行，並向漁業權人徵收費用。 前三項所拆除收回之蚵棚、浮具及廢棄物，需全數攜	無	

第4屆 第5次定期會 決議案 5478

		回置於本府指定之地點。 蚵棚、浮具及廢棄物之回收地點，由本府另定公告之。		
施行日期	第十七條　本自治條例自公布日施行。 本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正公布之條文，自一百零八年十月一日施行。 本自治條例中華民國○年○月○日修正公布之條文，自一百十五年十月一日施行。	第十七條　本自治條例自公布日施行。	第十二條　本自治條例自公布日施行。	

臺南市政府主管法規共用系統

列印時間：114.05.29 21:45

法規內容

法規名稱： 臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例

公發布日： 民國 101 年 07 月 09 日

修正日期： 民國 107 年 09 月 04 日

發文字號： 府法規字第10709813424A號 令

法規體系： 臺南市法規資料庫/農業類

第 一 條　臺南市（以下簡稱本市）為加強淺海牡蠣養殖管理，特制定本自治條例。

第 二 條　本自治條例之主管機關為臺南市政府農業局（以下簡稱農業局）。

第 三 條　本自治條例所稱淺海牡蠣養殖，指於專用漁業權水域取得入漁權，或於區劃漁業權水域從事牡蠣養殖者。

第 四 條　經營淺海牡蠣養殖，應檢附下列文件向農業局申請取得證明書及養殖登記標誌：

一、申請書：含姓名、國民身分證統一編號、住址、聯絡電話、養殖棚數、出入港口、養殖地點、蚵棚浮具堆置處與回收放置處及作業漁船（筏）統一編號。

二、入漁權許可或區劃漁業權證明文件影本。

三、申請人身分證影本。

四、作業漁船（筏）漁業執照影本。

證明書及養殖登記標誌有效期限最長為一年；期滿後繼續經營，至遲應於期滿一個月前依前項規定申請。

第 五 條　養殖漁業人不得有妨礙航道交通、水文資源利用或阻礙洄游魚類路徑等行為。

第 六 條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌；浮具以保麗龍或易破損材質製作者，其外層應有包覆或保護結構。

養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。

第 七 條　養殖漁業人於淺海養殖牡蠣採收完成時，應將所有養殖蚵棚、浮具及廢棄物，全數搬回並置於申請書所載之地點。

第 八 條　養殖漁業人變更時，應於事實發生後十五日內依第四條規